

न्यायमा पहुँच र जिल्ला न्यायाधीशको भूमिका

श्रीकान्त पौडेल
न्यायाधीश, सर्वोच्च अदालत

सत्रमा समेटिएका बिषयहरू

- बिषय प्रवेश
- न्यायमा पहुँचको अर्थ र आयामहरू
- न्यायमा पहुँचका लागि आवश्यक तत्वहरू
- अन्य देशका न्यायमा पहुँचका अभ्यासहरू
- नेपालमा न्यायमा पहुँचका अवरोधहरू
- नेपालमा न्यायमा पहुँच बढाउन भएका प्रयासहरू
- न्यायमा पहुँच कायम गर्न जिल्ला न्यायाधीशको भूमिका



**“हामी अधिकार र न्याय कसैलाई बेच्ने
छैनौ, इन्कार गर्ने छैनौ, ढिलाइ गर्ने छैनौ
।”**

म्याग्राकार्टा १२१५

**"Access to justice is open to all, just like the
Ritz Hotel"- Irish judge Sir James Mathew⁴**

बिषय प्रवेश

- व्यक्तिलाई कानूनले प्रदान गरेका हक, अधिकार कसैबाट हनन भएमा सोलाई पुनर्स्थापित गर्न र कसूरदारलाई सजाय गर्न न्यायमा सहज पहुँच जरूरी हुन्छ ।
- न्याय सबै तह र तप्काका मानव मात्रको आधारभूत आवश्यकता र अपरिहार्य बस्तु हो ।
- न्याय सभ्य समाजको पहिचान पनि हो ।
- आधुनिक प्रजातान्त्रिक शासन व्यवस्था र सभ्य समाजमा शिक्षा, स्वास्थ्य जस्तै सबैको लागि न्याय (Justice for All) अपरिहार्य मानिन्छ ।

न्यायमा पहुँच (Access to Justice) को अर्थ

- न्याय व्यवस्थासम्म पुग्ने वा न्याय वा उपचार माग गर्ने र प्राप्त गर्ने व्यक्तिको क्षमता।
- **The ability of people to seek and obtain a remedy through formal or informal institutions of justice** in compliance with human rights standards. -UNDP
- It also denotes **affordability of forum, approach in terms of physical location to disputants, speedy and effective means of dispute resolution** that are proportionate to the issues at stake.
- Including poor, illiterate and weak party also

क्रमशः...

- Access to justice also means appropriate dispute resolution processes exist and are available.
- “The forum for resolution of disputes should be affordable to disputants as well as accessible in terms of physical location and hours of operation. Parties should be comfortable in the forum and feel that it is responsible to their interests. “-Leo Kanowitz
- अन्याय परेको व्यक्तिले अदालत वा न्यायिक निकायमा गएर न्याय माग्ने वा खोज्ने र न्याय सेवा प्रदान गर्ने वा उपलब्ध गराउने संस्था वा निकायको क्षमता अभिवृद्धि गरी सहज रूपमा न्याय उपलब्ध गराउने अवस्था । (Demand side and Supply Side)
- न्यायमा पहुँचभित्र न्याय खोज्नेको क्षमता बढाउने मात्र

Main Areas of Access to Justice

- **Normative Protection** (*Existence of remedy*):
 - Constitutional, legal and regulatory frameworks
- **Capacity to seek a remedy** (*legal empowerment/ Demand side*):
 - Legal awareness
 - Legal counsel
 - Capacity to access formal and informal justice service
- **Capacity to provide a effective remedy (Supply Side)**
 - Effective adjudication and due process: judicial, quasi-judicial, informal and traditional systems.
 - Enforcement of judgement
 - Civil society oversight.

Aspects of Access to Justice

- **Lord Neuberger:** - *Core Values of an Effective Judiciary, Publishing 2015*
 - Competent and impartial judiciary
 - Accessible courts
 - Properly administered courts
 - Competent and honest legal profession
 - An effective procedure of getting case in the court
 - An effective legal process
 - Effective execution
 - Affordable justice

न्यायमा पहुँचका स्तम्भ वा आधारहरू

Access to Justice Assessment for Philippines

Mindanao, American Bar Association का अनुसार:

- उपयुक्त कानूनी व्यवस्था,
- कानूनको ज्ञान वा चेतना,
- कानूनी परामर्श र प्रतिनिधित्व,
- न्यायिक संस्थासम्मको पहुँच,
- स्वच्छ कार्यविधि तथा प्रचलनयोग्य न्यायिक उपचार

UN Standard for Access to Justice: Human Rights-based Approach

- Equality & non-Discrimination
- Fairness & due Process
- Inclusivity
- Accountability
- Judicial Independence
- Addressing barriers
 - Information and rights awareness
 - Prompt and effective legal aid
 - Coordination and partnerships
 - Technology and innovation

The Istanbul Declaration on Transparency in the Judicial Process

- Open courts,
- access to information,
- ethical conduct for judges and court staff,
- public hearings,
- clear procedures,
- accessible court facilities,
- public case proceedings,
- online info access,
- case assignment transparency, and
- media access for public awareness.



Two Sides of Access to Justice

```
graph TD; A[Two Sides of Access to Justice] --> B[Demand Side]; A --> C[Supply Side];
```

**Demand
Side**

**Supply
Side**

Measures of A2J in USA & Canada

- Clear policy on serving the target peopleS,
- Facilitation and funding by the government,
- **Guidelines** for those who files case without lawyers,
- **Reform of complex court rules,**
- **Simplification of forms applicable** in the court,
- **Standard time frame** for disposing cases,
- **Communication with the common people** about the court service,
- Access to Justice through **use of technology,**
- **Coordination with other government Offices,** private sector, Bar, law colleges
- Recognition and facilitation to the **volunteerism in legal service,**
- **Interpreter service** to those who don't understand official language,
- Effective use of **help-desk in the court,**

Measures of A2J in USA & Canada...

- **Legal aid, Pro bono legal assistance and Court fee waiver** for poor,
- Training for judges and staffs of the court about how to behave,
- **Mobile courts** for domestic violence cases,
- **Pyscho -social counseling** service,
- **Use of ADR mechanism** to promote access to justice,
- **Interpreter service,**
- **Do It Yourself (DIY) form,**
- **Self representation** on case,
- **Going to the community** on Law Day to educate people,
- **Proactive role of lawyers** in Access to Justice

राष्ट्रिय परिवेश

- संविधानले प्रत्येक व्यक्तिलाई आत्मसममनपूर्वक जीवन यापन गर्न पाउने हक, नागरिक स्वतन्त्रता, मौलिक अधिकार तथा मानव अधिकारको संरक्षण र सम्बर्द्धन गर्दै समानुपातिक समावेशी सिद्धान्तका आधारमा राज्यका सबै तह र निकायमा सहभागिताको हक सुनिश्चित गरेको,
- न्याय प्रशासनलाई छिटोछरितो, सर्वसुलभ, मितव्ययी, निष्पक्ष, प्रभाकारी र जनउत्तरदायी बनाउने राज्यको नीति स्वीकार गरिएको । धारा ५१ (ट)
- बञ्चितिकरणमा परेका बर्ग र समुदायउपरको सबै प्रकारका हिंसा, विभेद, शोषण हटाई सुरल, सुलभ र द्रुत पद्धतिबाट सशक्तिकरण र न्यायमा पहुँच अभिवृद्धि गर्न सोही योजनाको लक्ष्य रहेको ।
- संयुक्त राष्ट्र संघको दिगो विकास लक्ष्य १६ ले दिगो

नपालमा न्यायमा पहुँच कायम गन भएका

प्रयासहरू

- संविधान र कानूनबाट व्यक्तिलाई अधिकार र उपचारको व्यवस्था,
- सार्वजनिक सरोकारको विवादमा उदार हकदैयाको व्यवस्था,
- असमर्थ पक्षलाई कानूनी सहायता र प्रोबोनो सेवाको उपलब्धता,
- असमर्थ पक्षलाई अदालती शुल्कमा सहूलियत र थुनछेकमा सहूलियत,
- न्यायिक कार्यविधिमा सरलीकरण,
- महिला, जेष्ठ नागरिकका मुद्दामा पेसीमा प्राथमिकता र निरन्तर सुनुवाइ,
- मुद्दाको छिटो कारवाही र किनारा गर्ने समय किटान,
- सानातिना मुद्दामा संक्षिप्त कार्यविधिको अबलम्बन गरी छिटो किनारा गर्ने,

क्रमशः...

- रणनीतिक योजनामा न्यायमा पहुँच र सुशासनका कार्यक्रम अङ्गिकार गरिएको,
- सेवा प्रवाहमा सुदृढीकरण- सेवाग्राहीको अदालत प्रवेश सहज बनाउने, बडापत्र प्रकाशन, एक घण्टे सेवा, टेम्पलेट सेवा, दोभासे, सहायता कक्षबाट सेवा प्रवाहमा सरलीकरण, सेवाग्राही मैत्री व्यवहार, सेवाग्राहीको न्यायाधीशसँग भेटघाट आदि,
- न्यायिक काम कारवाहीमा सूचना प्रविधिको प्रयोग,
- पक्षले पुनरावेदन तहमा तारिखमा नबस्ने र पायक पर्ने अदालतमा तारिखमा रहन पाउने सुविधा,
- न्यायपालिकाका भौतिक पूर्वाधारहरू महिला तथा अपाङ्गमैत्री बनाउने,

नपालमा न्यायमा पहुँचमा दाखिएका अवरोधहरू

- न्यायमा के कति प्रतिशतको पहुँच छ भन्ने तथ्याङ्क नहुनु,
- भाषिक, शैक्षिक, सामाजिक तथा आर्थिक पछौटेपन तथा कमजोर चेतनास्तर,
- कानूनी साक्षरता र न्याय माग गर्ने क्षमताको अभाव,
- कानूनी सहायता प्रभावकारी नहुनु,
- सदरमुकाम केन्द्रित न्याय प्रणाली र अदालतको कमजोर भौतिक पूर्वाधार,
- न्यायिक प्रक्रियामा कार्यविधिगत जटिलता र ढिलो न्याय,

नपालमा न्यायमा पहुचमा दाखएका अवरोधहरू...

- न्यायालयमा कार्यरत जनशक्तिको सेवाग्राही मैत्री व्यवहार नहुनु,
- औपचारिक न्यायिक संयन्त्रप्रति पूर्ण विश्वास नहुनु,
- अनौपचारिक न्यायको संयन्त्र प्रभावकारी नहुनु,
- फैसला कार्यान्वयन प्रभावकारी नहुनु,
- न्यायिक काममा आधुनिक सूचना प्रविधिको उचित प्रयोग नहुनु,
- अदालतमा लैङ्गिक तथा सामाजिक समावेशिकरणको उचित प्रतिनिधित्व नहुनु,
- पीडित मैत्री न्यायको वातावरणको प्रवर्द्धन हुन नसक्नु

न्यायमा पहुँचको लागि कार्य गर्ने दायित्व कसको?

- संघीय कार्यपालिका
- संघीय व्यवस्थापिका
- न्यायपालिका
- सबै तहका सरकार
- नागरिक समाज
- गैरसकारी संस्था

नेपालमा न्यायमा पहुँच आयोगको स्थापना

- प्रधान न्यायाधीशस्तरीय निर्णयानुसार मिति २०७२।४।१० मा न्यायमा पहुँच आयोगको स्थापना गरिएको ।
- प्रधान न्यायाधीश वा निजले तोकेको सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशको अध्यक्षतामा न्याय र कानून क्षेत्रका १३ जना सरोकारवालाहरूको समितिमा प्रतिनिधित्व हुने व्यवस्था ।
- आयोगलाई माग पक्ष (Demand side) र सहयोग पक्ष (support system) मा कार्य गर्न कार्यदिश प्राप्त छ ।

न्यायमा पहुँच आयोगलाई प्राप्त कार्यदिशहरू

- महिला, विपन्न, असहाय र असक्षम वर्गका व्यक्तिहरूलाई समाजको समान सदस्यको रूपमा तिनीहरूलाई प्राप्त हक अधिकारका बारेमा सचेतना कार्यक्रम संचालन गर्ने,
- व्यक्तिले कानूनी हक अधिकारहरूको उपभोग गर्ने र न्यायिक उपचार प्रदान गर्ने संयन्त्रहरूको क्षमता अभिवृद्धिका लागि **रणनीति** तय गरी कार्यान्वयन गर्ने ।
- न्यायमा पहुँच सुनिश्चितताका लागि प्रभावकारी **सहयोग प्रणाली (support system)** को विकास

न्यायमा पहुँच आयोगलाई प्राप्त कार्यदिशहरू...

- न्यायको पहुँचमा रहेका **अवरोध तत्वहरू पहिचान** गरी सोको न्यूनीकरणका लागि आवश्यक उपायहरू अवलम्बन गर्ने गराउने ।
- महिला, विपन्न असहाय र असक्षम वर्गका व्यक्तिहरूको कानूनी आवश्यकताहरूको पहिचान गरी न्यायमा पहुँच अभिवृद्धिका लागि चाल्नुपर्ने **नीतिगत परिवर्तनका सम्बन्धमा सुझाव** दिने ।
- न्यायमा पहुँच अभिवृद्धि गर्ने सिलसिलामा कार्यरत विभिन्न **संघ संस्थाहरूसँग समन्वय** गर्ने ।

सेवाग्राही (Demand side) केन्द्रित कार्यक्रमहरू

- विपन्न, असहाय र असक्षम वर्गको पहिचान गर्ने ।
- महिला, विपन्न, असहाय र असक्षम (लक्षित वर्गका) व्यक्तिहरूलाई प्राप्त हक अधिकार बारे सन्दर्भ सामाग्री र प्रशिक्षक तयारी ।
- महिला, विपन्न, असहाय र असक्षम (लक्षित वर्गका) व्यक्तिहरूका हक अधिकार बारे जनचेतना र हक अधिकार बारे प्रचार प्रसार ।
- कानून व्यवसायीहरूले निशुल्क (*pro bono*) कानूनी सेवा उपलब्ध गराउने प्रणालीको विकास ।

सेवाप्रदायक (Supply side) केन्द्रित कार्यक्रमहरु

- न्यायमा पहुँच सम्बन्धी कानूनमा देखिएका अवरोधहरु पहिचान गरी त्यसमा सुधार गर्ने,
- न्यायमा पहुँचका क्षेत्रमा रहेका अवरोधक तत्वहरुको बारेमा अध्ययन प्रतिवेदनका आधारमा कार्य गर्ने,
- अदालतमा सेवाग्राही मैत्री वातावरणको विकास गरी नियमित अनुगमन गर्ने,
- निःशुल्क कानूनी सहायता सेवा विस्तार गरी प्रभावकारी बनाउने,
- वैतनिक कानून व्यवसायीको सेवा विस्तार गरी प्रभावकारी बनाउने,

सेवा प्रदायक (Supply side) केन्द्रित कार्यक्रमहरु...

- स्वेच्छिक कानूनी सेवा (Pro bono)लाई अभि प्रभावकारी बनाउने,
- अदालतमा नेपाली भाषा राम्रोसँग नजान्ने पक्ष वा साक्षीका लागि भाषा अनुवादकको सेवा प्रदान गर्ने,
- अदालतमा आफै प्रतिनिधित्व गर्ने मुद्दाका पक्षहरुका लागि विशेष सेवा प्रदान गर्ने,
- अन्तर सरकारी निकायहरुसँग समन्वय गर्ने,
- कानून र न्यायका क्षेत्रमा कार्यरत गैरसरकारी संघसंस्थाहरुसँग समन्वय गर्ने,

न्यायमा पहुँच आयोगका गतिविधिहरू

- लक्षित वर्गका व्यक्तिहरूलाई अधिकारवारे **जनचेतना कार्यक्रम सञ्चालन** ।
- रेडियो, एफएम र टेलिभिजनबाट प्रसारण गर्न **सामाग्री उत्पादन र प्रसारण प्रसारण**
- अदालतबाट दिइने सेवाका विषयमा **कानूनी सचेतना कार्यक्रम** सञ्चालन ।
- अदालतबाट उपलब्ध हुने निशुल्क कानूनी सहायता सम्बन्धमा **सञ्चार माध्यमबाट सूचनाहरू प्रसारण** ।
- जनचेतना अभिवृद्धिका लागि **गैरसरकारी संस्थाहरू मार्फत संचालन** ।

न्यायमा पहुँच आयोगका गतिविधिहरू..

- मुद्दाका पक्षहरू वा पीडितहरूले मुद्दा मामिलामा **व्यहोर्नु पर्ने खर्चहरूको बारेमा** अध्ययन ।
- महिला, बृद्ध, नाबालक, असहाय, विपन्न वर्गका व्यक्ति सलग्न साना प्रकृतिका मुद्दाहरूको **कारवाई द्रुत गतिमा सम्पन्न गर्ने** उपाय वारेमा अध्ययन ।
- मुद्दाको कारवाही **छिटो छरितो सम्पन्न गर्नका लागि कार्यविधि कानूनमा गर्नुपर्ने सुधारका** वारेमा अध्ययन र सिफारिस,
- अदालतहरूको **भौतिक अवस्थालाई सेवाग्राही मैत्री** बनाउन गर्नुपर्ने कार्यहरूको वारेमा अध्ययन ।
- धरोटी तिर्न नसकी पुर्पक्षका लागि थुनामा बस्न बाध्य भएका व्यक्तिहरूको बारेमा अध्ययन .
- न्यायमा पहुँच अभिवृद्धिका लागि विपन्न, असहाय³⁰ र अग्रश्रेणी वर्गका लक्षित व्यक्तिको परिचानको आधारका

न्यायमा पहुँच आयोगका गतिविधिहरू...

- अर्ध-न्यायिक निकायमा वैतनिक कानून व्यवसायीको सेवा विस्तार सम्बन्धमा अध्ययन,
- महिला विपन्न, असहाय र असमर्थ व्यक्तिहरूका अधिकार संरक्षण सम्बन्धी विद्यमान कानूनमा संशोधन गर्ने सम्बन्धमा अध्ययन,
- न्यायमा पहुँचका क्षेत्रमा कार्यरत संघसंस्थाहरूले अदालतबाट प्रवाह हुने सेवामा सेवाग्राहीहरूलाई सहजीकरण हुने गरे गर्न सक्ने कार्यहरू, त्यसको तरिका र पद्धति पहिचानको लागि अध्ययन,

न्यायमा पहुँच आयोगका गतिविधिहरू...

- न्यायमा पहुँचको अवस्था सम्बन्धी वेसलाइन सर्भेक्षण
- न्यायमा पहुँचको मार्गमा रहेका सामाजिक, साँस्कृतिक तथा पारिवारिक अवरोध तत्वहरूको पहिचान
- कारागारमा रहेका महिला कैदीको अवस्था र तिनीहरूलाई समाजमा पुनःस्थापना गर्न अवलम्बन गर्नुपर्ने उपायहरू

न्यायमा पहुँच आयोगका गतिविधिहरू..

- दोभाषे सेवाको प्रयोग सम्बन्धी निर्देशिका, २०७२ जारी
- अदालतमा सांकेतिक भाषा प्रयोगको आवश्यकतासम्बन्धी अध्ययन
- कर्णाली अञ्चलमा न्यायमा पहुँचको अवस्थाको अध्ययन
- न्यायमा पहुँच अभिवृद्धिका क्षेत्रमा कार्यरत संस्थाहरूको सेवा परिचालन सम्बन्धी निर्देशिकाको निर्माण,
- लक्षित वर्गका व्यक्तिका हक अधिकारका बारेमा सचेतना कार्यक्रम सञ्चालन गर्न प्रशिक्षक प्रशिक्षण

न्यायमा पहुँच आयोगका गतिविधिहरू००

- निशुल्क कानूनी सहायताको उपलब्धता बारे प्रचार प्रसार
- सेवाग्राहीसँग गरिने ब्यवहारका सम्बन्धमा न्यायिक र अर्धन्यायिक निकायमा कार्यरत कर्मचारीलाई प्रशिक्षण
- मोवाइल SMS मार्फत जिल्ला अदालतका स्त्रेस्तेदार तथा वैतानिक कानून व्यवसायीको नाम र सम्पर्क सम्बन्धी सूचि सन्धिने सुनिश्चिने निम्न

न्यायपालिकाको पाँचौ पञ्चवर्षीय रणनीतिक योजनामा न्यायमा पहुँचसम्बन्धी कार्यक्रम

- न्यायमा पहुँचका अवरोधहरूलाई प्राथमिकीकरण गरी सम्बोधन गर्ने,
- अदालतको कार्य वातावरण तथा सेवा प्रवाहलाई सेवाग्राही मैत्री बनाउने,
- मुद्दाको कारवाहीमा सूचना प्रविधिको प्रयोगलाई प्रभावकारी बनाउनु,
- कानूनी सहायता प्रणालीलाई सुदृढ र गुणस्तरीय बनाउने,
- पीडितमैत्री न्याय प्रणालीको संस्थागत गर्नु,
- न्याय प्रणालीलाई लैङ्गिक मैत्री तथा सामाजिक

न्यायमा पहुँच स्थापित गर्न जिल्ला न्यायाधीशको भूमिका

- न्यायाधीशले गर्ने हरेक आदेश वा व्यवस्थापनले न्यायमा पहुँचमा प्रभाव पार्न सक्ने,
- प्रचलित कानून, नीति र कार्यक्रमको प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्ने तथा आवश्यक नयाँ नीति, नियम र कार्यक्रम तर्जुमा गरी लागू गर्ने ।
- न्यायमा **आर्थिक र पहुँचका प्रणालीगत** अवरोधहरूलाई सम्बोधन गर्ने ।
- न्यायमा पहुँच स्थापित गर्न सरोकारवालाहरू विच आवश्यक समन्वय र सहकार्य गर्ने ।
- सेवा प्रवाहमा सरलता, शीघ्रता, स्वच्छता, समानता कायम गरी सुशासनमा आधारित सेवाग्राही मैत्री व्यवहार प्रदान गर्ने ।

निष्कर्ष

- व्यक्तिलाई संविधान र कानूनले प्रदान गरेका हक अधिकारको सार्थक प्रयोग गर्ने अवस्था सृजना गर्न सबैको न्यायमा सहज पहुँच जरूरी हुन्छ ।
- न्यायका अवरोध हटाई न्याय सर्वसुलभ बनाउने प्रमुख दायित्व राज्यको कार्यकारिणीको हो ।
- नेपालमा धेरै कम व्यक्तिहरूको मात्र औपचारिक न्यायिक निकायमा पहुँच हुने गरेको र महिला, विपन्न, असहाय तथा असक्षम व्यक्तिको न्यायमा पहुँच झन कमजोर रहेकोले यसतर्फ सबैले थप काम गर्नुपर्ने देखिएको छ ।
- न्यायमा पहुँच बढाउनु केही प्रयास भएतापनि बदलिदो परिवेशमा न्यायमा पहुँचका अवरोध हटाई न्यायमा पहुँचको लागि सबैले थप रचनात्मक भूमिका निर्वाह गर्नुपर्ने हुन्छ ।

- निम्न सामग्रीहरूले सामान्य गठन गर्ने आधार पनि

धन्यवाद